

设计作品版权转让合同书

甲方：{{%sell_comp_name%}}

甲方法定代表人：{{%sell_comp_legal_name%}}

甲方联系手机：{{%sell_comp_contact_mobile%}}

乙方：{{%buy_comp_name%}}

乙方：{{%buy_comp_name%}}

乙方法定代表人：{{%buy_comp_legal_name%}}

鉴于：

甲方系本协议所涉转让作品（以下称“转让作品”）的创作者和著作权享有者，转让作品要求见附件，现甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让著作权之事宜达成如下协议：

第一条 转让作品

1.1、作品信息

- 作品名称：{{%product_name%}}
- 设计公司：{{%sell_comp_name%}}

1.2、甲方向乙方保证，其所交付的转让作品不含有以下内容：

1.2.1、反对宪法确定的基本原则的；

1.2.2、危害国家统一、主权和领土完整的；

1.2.3、泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；

1.2.4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；

1.2.5、宣扬邪教、迷信的；

- 1.2.6、扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
- 1.2.7、宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的；
- 1.2.8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；
- 1.2.9、危害社会公德或者民族优秀传统文化的；
- 1.2.10、国家法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。

第二条 转让权利

2.1、甲方保证其对转让作品享有完整的著作权，且不存在任何侵犯第三方权利（包括但不限于著作权、肖像权、名誉权等）的情形。如该转让作品因侵犯第三方权利导致乙方遭受损失，

乙方有权向甲方追偿。

2.2、甲方自愿向乙方转让其对转让作品享有的以下权利，乙方同意从甲方处受让以下权利：

- 2.1.1、复制权；
- 2.1.2、发行权；
- 2.1.3、出租权；
- 2.1.4、展览权；
- 2.1.5、表演权；
- 2.1.6、放映权；
- 2.1.7、广播权；
- 2.1.8、信息网络传播权；
- 2.1.9、摄制权；
- 2.1.10、改编权；
- 2.1.11、翻译权；
- 2.1.12、汇编权；
- 2.1.13、双方约定的其他权利。

第三条 转让区域

3.1、甲方自愿将其对转让作品享有的上述权利在范围内转让给乙方。

第四条 转让费用与支付方式

4.1、转让作品的转让费用为人民币（¥）{{%product_price%}}元整。

4.2、转让费用以奖金形式支付。乙方应当在本协议生效后7日内，将上述款项汇入以下甲方指定银行账户：

银行：{{%sell_comp_bank_name%}}

开户银行：{{%sell_comp_bank_branch%}}

账号：{{%sell_comp_bank_id%}}

4.3、转让费用支付到指定账户后，视为乙方成功受让本协议项下转让作品的著作权。

第五条 双方权利和义务

5.1、甲方应当在本协议生效后日内向乙方提供转让作品，包括但不限于该作品的纸质文稿、电子文稿、已有出版物（如有）等全部载体。

5.2、甲方有权确定转让作品的署名方式和著作方式，未经甲方书面同意，乙方不得擅自对此进行修改。

甲方确定的署名和著作方式为：（如“XXX设计”）

5.3、未经甲方书面同意，乙方不得对作品进行修改，包括但不限于对作品本身进行的修改以及在原作品基础上增减作品元素等。

5.4、甲方应当根据乙方需要，随时向乙方出具本协议项下转让作品的著作权转让书面证明。

第六条 免责条款

6.1、任何一方因不可抗力不能履行本协议的部分或全部义务的，可以部分或全部免除违约责任。但遭遇不可抗力的一方应当在不可抗力发生后的3日内向对方发出书面通知，并在不可抗力发生后的日内向对方提供权力机关出具的有关不可抗力发生的书面证明，否则应当承担相应的违约责任。

第七条保密条款

7.1、除非法律规定或应相关权力机关要求，或经协议双方书面同意，任何一方均不得向任何第三方披露、泄露、复制、给予或转让因签署或履行本协议而了解或接触到的对方的商业秘密及其他机密资料或信息。

7.2、本协议约定的保密义务在协议解除或终止后仍对协议双方具有约束力。

第八条其他约定

8.1、本协议中的任何条款如因任何原因导致无效，协议的其他条款仍保持原有的效力，双方应当继续予以履行。

8.2、双方因履行本协议而产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼要求解决。

8.3、本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

8.4、本协议在双方签署盖章后生效，协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：转让作品服务内容

1、设计风格定位。

2、产品设计。

2.1、制作生产三视图（CAD图纸）；

2.2、提供效果示意图（3DMAX）；

2.3、提供部分CAD1:1图纸；

3、图纸标注制作材料、知道制作油漆颜色样板并确认。

4、跟踪样品进度，控制样品质量。

5、依甲方进度，乙方可派员不定期到甲方基地提供工艺指导。

6、负责半成品和成品评审和整改指导。

7、商品图片



- 型号: **Z116-2#**
- 规格: 1.38m、1.48m、1.58m
- 颜色: **A 色**、胡桃色
- 材质: 泰国进口橡木



甲方: {{%sell_comp_name%}}

乙方: {{%buy_comp_name%}}

甲方代表签章：

乙方代表签章：

日期： {{%sell_comp_sign_date%}}

日期： {{%buy_comp_sign_date%}}